

◆ Caso práctico: Caso 1: La licitación desierta y la adjudicación directa

La Secretaría de Infraestructura convoca a licitación pública para construir un puente. Se presentan dos propuestas: una excede el presupuesto en 50%, la otra no cumple requisitos técnicos. La Secretaría declara desierta y adjudica directamente a una empresa que no había participado.

- **Planteamiento:** ¿Es legal la adjudicación directa? ¿Debió agotar primero la invitación restringida?
- **Partes:** Secretaría de Infraestructura, empresas licitantes, empresa adjudicataria.
- **Guía de análisis:** La licitación desierta no autoriza automáticamente la adjudicación directa. La LAASSP exige agotar primero la invitación restringida.
- **Rúbrica:** Identificar la irregularidad (30%), citar artículos aplicables (30%), proponer vía de impugnación (40%).

◆ Caso práctico: Caso 2: El ajuste de costos por inflación imprevista

«Constructora del Centro» firma un contrato de obra pública para edificar un hospital. A los 6 meses, la inflación anual alcanza 15%. La empresa solicita ajuste de costos. La dependencia lo niega argumentando que la inflación es un riesgo previsible.

- **Planteamiento:** ¿Tiene derecho al ajuste? ¿Qué dice la jurisprudencia 2a./J. 14/2012?
- **Partes:** Constructora del Centro, dependencia contratante.
- **Guía de análisis:** La jurisprudencia señala que el ajuste procede «aun cuando las condiciones de mercado sean previsibles, siempre que se demuestre la afectación».
- **Rúbrica:** Aplicar jurisprudencia (30%), fundamentar en LOPSRM (30%), proponer procedimiento (40%).

◆ Caso práctico: Caso 3: La rescisión sin audiencia previa

La CONAGUA rescinde administrativamente un contrato de obra por retraso, sin otorgar al contratista oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera.

- **Planteamiento:** ¿Es válida la rescisión? ¿Qué dice la jurisprudencia 2a./J. 71/2014?
- **Partes:** CONAGUA, empresa contratista.
- **Guía de análisis:** La garantía de audiencia previa es exigible. Su omisión vicia el procedimiento.
- **Rúbrica:** Identificar la violación al debido proceso (35%), citar jurisprudencia (30%), proponer vía de defensa (35%).

◆ Caso práctico: Caso 4: La modificación unilateral del proyecto

El Gobierno del Estado contrata un Parque Lineal por \$100 millones. La nueva administración modifica el proyecto para incluir un museo subterráneo, incrementando el costo en \$40 millones (40%).

- **Planteamiento:** ¿Está obligado el contratista a aceptar la modificación? ¿Cuál es el límite del ius variandi?

- **Partes:** Gobierno del Estado, empresa contratista.
- **Guía de análisis:** La LOPSRM permite modificaciones hasta el 25%. El incremento de 40% excede el límite legal.
- **Rúbrica:** Identificar el exceso (30%), aplicar el límite del 25% (30%), proponer solución (40%).